



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Merek pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LIE TJIE KIAT, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3173030107520002, jenis kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Jakarta 1 Juli 1952, agama Budha, status Kawin, pekerjaan Karyawan Swasta, warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Kemenangan III No.24, RT.001, RW.002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Susy Tan, S.H., M.H., Monita H. Elwanda, S.H., M.H., Debby Astuti, S.H., Dinda Anasthasia, S.H., dan Rina Benedictus Rumagit, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUSY TAN & PARTNERS, beralamat di Wisma Slipi lantai 4, ruang 408, Jalan Letjend S. Parman Kav.12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/STP/SK/VII/2018, tertanggal 11 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Terhadap:

1. **CHING SEN SUGINO**, yang dahulu diketahui beralamat di GG. Samarasa I/16, RT.006, RW.004, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat-11330; namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. **CHING MIN SUGINO**, yang dahulu diketahui beralamat di GG. Samarasa I/14, RT.006, RW.004, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat-11330; namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. **LAM SOK PING**, yang dahulu diketahui beralamat di GG. Samarasa I/20, RT.006, RW.004, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat-11330; namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut TERGUGAT III;

Selanjutnya TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III disebut secara bersama-sama sebagai: PARA TERGUGAT;

4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**, beralamat di Jalan HS. Rasunan Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

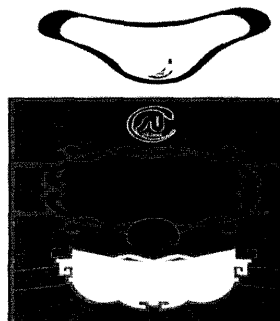
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2018 dalam Register Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan Pembatalan Merek sebagai berikut:

- A. **KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT ADALAH PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR YANG MERUPAKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN ATAS GUGATAN;**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak atas Merek "SU", terdaftar dengan Nomor Pendaftaran: IDM 000541649, tanggal 20 Januari 2017, pada Kelas 30, untuk jenis barang: dengan uraian jenis barang/jasa : cuka, kecap, saos, bumbu, penyedap makanan, vetsin, teh, gula, kopi, roti dan mie. (Bukti P-1) ;
2. Bahwa adapun gambar/logo atau Merek terdaftar milik PENGGUGAT sebagaimana penjelasan di atas adalah sebagai berikut: (Bukti P-2);



Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT secara hukum memenuhi kriteria sebagai Pihak Yang Berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi:

“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.”

Penjelasan:

“Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.”

4. Bahwa selain merupakan pemilik hak atas Merek terdaftar “SU”, Nomor Pendaftaran: IDM 000541649, tanggal 20 Januari 2017, maka PENGGUGAT juga telah menggunakan mereknya tersebut dalam memasarkan produk yang berjenis: saos atau bumbu atau penyedap masakan yang berupa arak/anggur/wine.
5. Bahwa PENGGUGAT tidak memproduksi sendiri arak/anggur untuk saos/bumbu/penyedap masakan tersebut, melainkan mengimpornya dari ZHEJIANG ORIENT SHAOXING WINE CO., LTD., suatu perusahaan yang beralamat di kota Zhejiang, Shao Xing (atau Shao Hsing), Republik Rakyat Cina. (Bukti P-3);
6. Bahwa perlu PENGGUGAT jelaskan bahwa nama/kata: SHAO XING atau SHAO HSING (transliterasi kanji: 紹興 atau 绍兴), adalah nama suatu daerah dalam wilayah Republik Rakyat Cina yang terkenal sebagai penghasil arak/wine dari beras. Dalam dunia kuliner masakan Cina, penggunaan arak/wine beras yang berasal dari daerah Shao Hsing sebagai bumbu/saos/penyedap masakan adalah juga sudah sangat terkenal. Istilah yang dipergunakan dalam bahasa Cina untuk menyebutkan produk berjenis arak/wine beras untuk penyedap masakan adalah: HUA TIAO CHIEW (transliterasi kanji: 花雕酒).
7. Bahwa dalam website <<https://en.wikipedia.org/wiki/Shaoxing>> disebutkan juga tentang keistimewaan arak/wine beras yang berasal dari daerah SHAO HSING, yang PENGGUGAT kutip sebagai berikut: (Bukti P-4)
“Chinese rice wine is also known as Shaoxing wine or simply SHAO WINE (绍酒). The brewery utilizes a natural process using the "pure" water of the Jianhu-Mirror Lake. It has a unique flavour and a

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reputation both nationally and internationally. It is used as a liquor and in cooking as well as a solvent for Chinese herbal medicated ointments. The China Shaoxing Yellow Wine Group Corporation produces 110,000 tons annually for domestic and overseas markets.”

Terjemahan:

Anggur Beras Cina juga dikenal sebagai Anggur Shaoxing atau SHAOWINE (紹酒)saja. Pembuatannya

menggunakan proses alami dengan menggunakan air "murni" dari Danau Jianhu-Mirror. Anggur ini memiliki rasa yang unik dengan reputasi baik nasional maupun internasional. Anggur ini digunakan sebagai minuman keras dan untuk memasakserta pelarut untuk salep obat herbal Cina. China Shaoxing Yellow Wine Group Corporation memproduksi lebih dari 110.000 ton per tahun untuk pasar domestik dan luar negeri.

8. Bahwa dengan demikian jenis produk yang dijual oleh PENGGUGAT dengan menggunakan merek terdaftar “SU”, terdaftar dengan Nomor: IDM 000541649, tanggal 20 Januari 2017, adalah produk jenis: Bumbu Penyedap masakan atao Saos yang dikenal dengan nama Shaoxing wine atau SHAO WINE (紹酒) atau lengkapnya: Shao Hsing Hua Tiao Chiew (transliterasi Kanji: 紹興花雕酒), yang artinya “Arak Masakan yang berasal dari Daerah SHAO HSING”.
9. Bahwa begitu terkenallanya produk Shao Hsing Hua Tiao Chiew (transliterasi Kanji: 紹興花雕酒,artinya:Arak Masakan yang berasal dari Daerah SHAO HSING) di dunia kuliner Cina, sehingga penyebutan nama produknya ditulis dengan jelas-jelas dalam kemasannya, sebagaimana dapat dilihat pada contoh produk ini di Malaysia: (Bukti P-5);



Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa demikian terkenalnya produk berjenis Shao Hsing Hua Tiao Chiew tersebut sehingga penulisannya seringkali lebih besar daripada penulisan mereknya sendiri. Sebagaimana dilihat pada contoh di atas, merek yang terdaftar (Registered atau kode ®) sesungguhnya adalah: PAGODA BRAND.
11. Bahwa penulisan merek dan keterangan/jenis produk dengan cara seperti tersebut di atas dapat dipahami, selain karena produk berjenis Shao Hsing Hua Tiao Chiew sangat terkenal, maka produk tersebut juga merupakan suatu Indikasi Geografi yang terdaftar di Negara Republik Rakyat Cina, di bawah nomor: GB/T 17946 – 2008 ; GB/T 17946 – 2000, di bawah judul/nama: (Bukti P-6)

地理标志产品 绍兴酒(绍兴黄酒)

Product of geographical indication—Shaoxing rice wine

12. Bahwa jenis barang yang diimpor oleh PENGUGAT dengan menggunakan merek “SU” dari ZHEJIANG ORIENT SHAOXING WINE CO., LTD., yang sudah memperoleh sertifikasi dari Pemerintah China untuk memproduksi produk barang yang sesuai dengan Indikasi Geografis, sebagaimana perijinan Perusahaan Produk Makanan Hua County No. 134 Tahun 2008 (Bukti P-7), dan oleh karena itu berhak untuk mencantumkan dan menggunakan Logo Khusus Produk Indikasi Geografi sebagai berikut:



13. Bahwa dalam literatur yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cina berkaitan dengan perlindungan Indikasi Geografis disebutkan tentang tata cara penulisan produk yang dilindungi Indikasi Geografis, yaitu diawali dengan nama geografisnya dulu (yaitu SHAO HSING) yang diikuti dengan jenis barang atau nama generik barangnya (Hua Tiao Chiew

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

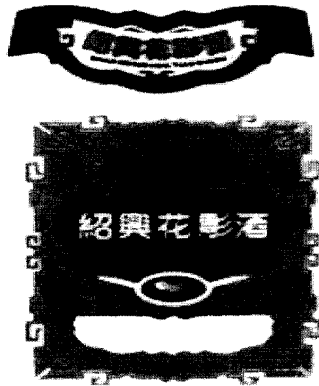
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Arak Masak). Dengan demikian penulisan: Shao Hsing Hua Tiao Chiew adalah suatu cara penulisan jenis barang yang dilindungi oleh suatu Indikasi Geografis pemerintah Cina.

- B. PENDAFTARAN MEREK : "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", TERDAFTAR DENGAN NOMOR PENDAFTARAN : IDM 000506684, TANGGAL 20 MEI 2016, OLEH PARA TERGUGAT ADALAH BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PASAL 20 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS SEHINGGA SEHARUSNYA DIBATALKAN;

14. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Johnny Sugino, yang beralamat di Gang Samara I / 20, RT.006/RW.004, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek dengan data-data sebagai berikut: (Bukti P-8)

NomorPermohonan	D002012042908
Tanggal Permohonan	11 September 2012
Nama Merek	SHAO HSING HUA TIAO CHIEW
Transliterasi Kanji	Shao Hsing Hua Tiao Chiew = Suatu Penamaan
Kelas	30
Jenis Barang	Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan
Gambar Merek	

15. Bahwa ternyata sebelum permohonan pendaftaran merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW (NomorPermohonan: D002012042908, tanggal 11 September 2012) dikabulkan oleh TURUT TERGUGAT, Pemohon pendaftaran: Johnny Sugino telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30 Juli 2015, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu: TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III (PARA TERGUGAT).
16. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2016, Permohonan Pendaftaran merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW" telah dikabulkan oleh TURUT TERGUGAT, di bawah Nomor Pendaftaran: IDM000506684 tanggal 20 Mei 2016, terdaftar pada kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan.
 17. Bahwa berdasarkan Petikan Resmi Merek terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, telah tercatat adanya Pengalihan Hak HKI.04.55099/2016, tanggal 21 September 2016, sehingga merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW" Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, telah dicatatkan beralih menjadi atas nama para ahli waris dari Alm. Johnny Sugino, yaitu TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III.
 18. Bahwa sebagai ahli waris dan penerus hak dari Alm. Johnny Sugino atas merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW" Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, maka PARA TERGUGAT bertanggung jawab dan menggantikan kedudukan Alm. Johnny Sugino terhadap seluruh kepentingan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan merek terdaftar, termasuk sebagai pihak dalam gugatan pembatalan merek aquo.
 19. Bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran."

Merek milik PARA TERGUGAT, yaitu merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", Nomor Pendaftaran: IDM000506684, telah terdaftar pada tanggal 20 Mei 2016. Sedangkan gugatan ini diajukan pada tahun 2018, sehingga masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut dan karenanya gugatan aquo haruslah dinyatakan diterima.
 20. Bahwa gugatan pembatalan merek milik PARA TERGUGAT, yaitu merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", tanggal 20 Mei 2016 adalah didasarkan pada fakta bahwa merek SHAO HSING HUA TIAOCHIEW sesungguhnya adalah merek yang tidak dapat didaftarkan

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena merupakan suatu keterangan yang sama artinya, keterkaitan dengan, atau hanya menyebutkan nama barang dimohonkan pendaftarannya, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

21. Bahwa ketentuan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (dahulu pada Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek), menyebutkan:

Merek tidak dapat didaftar jika:

- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Penjelasan Pasal 20 Huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016:

“Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”

Penjelasan Pasal 5 Huruf d UU No 15 Tahun 2001:

“Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi.”

22. Bahwa pada formulir permohonan merek “SHAO HSING HUA TIAO CHIEW”, Nomor Permohonan: D002012042908, tanggal 11 September 2012, sebagaimana telah diuraikan pada angka 12 di atas, jelas sekali PARA TERGUGAT menyesebutkan bahwa merek “SHAO HSING HUA TIAO CHIEW” adalah suatu penamaan. Artinya merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW adalah transliterasi dari tulisan kanji: 绍兴花雕酒 yang tidak memiliki arti selain sekedar suatu penamaan saja.
23. Bahwa selain itu pada formulir permohonan merek “SHAO HSING HUA TIAO CHIEW”, Nomor Permohonan: D002012042908, tanggal 11 September 2012, PARA TERGUGAT meminta perlindungan atas jenis barang yang berupa: Arak Masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan.
24. Bahwa transliterasi Huruf Kanji “绍兴花雕酒” pada gambar merek yang diajukan oleh PARA TERGUGAT Nomor Permohonan: D002012042908, tanggal 11 September 2012, berbunyi: “Shao Hsing Hua Tiao Chiew”, yang artinya adalah “ARAK MASAK YANG BERASAL DARI DAERAH SHAO HSING”. Maka Pengertian atas transliterasi Huruf Kanji tersebut seharusnya menyebabkan pendaftaran merek ditolak karena SHAO HSING HUA TIAO CHIEW ARTINYA ADALAH ARAK MASAK YANG

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt. Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



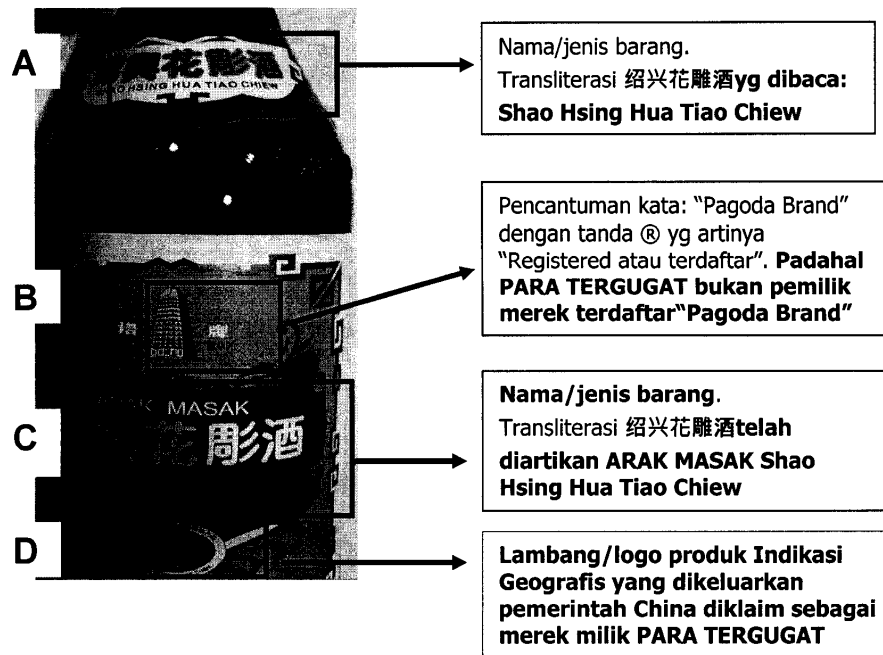
BERASAL DARI SHAO HSING. Pengertian tersebut BUKANLAH SUATU MEREK, MELAINKAN MERUPAKAN JENIS/KETERANGAN ISI DARI PRODUK YANG DIJUAL.

25. Bahwa dengan demikian merek terdaftar: “Shao Hsing Hua Tiao Chiew”, Nomor Pendaftaran: IDM 000506684, tanggal 20 Mei 2016, didaftarkan pada kelas 30 untuk jenis atau nama barangnya: Shao Hsing Hua Tiao Chiew (Arak untuk masakan yang berasal dari Daerah Shao Hsing). Dengan kata lain, nama merek dan nama barang yang dimohonkan pendaftarannya adalah SAMA.
26. Bahwa merek terdaftar: “Shao Hsing Hua Tiao Chiew”, Nomor Pendaftaran: IDM 000506684 tanggal 20 Mei 2016, yang sama dengan atau mencantumkan nama barang/produknya adalah tergolong sebagai Merek yang tidak dapat didaftar berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (dahulu Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek).
27. Bahwa dengan menjadikan nama/jenis barang Shao Hsing Hua Tiao Chiew sebagai merek, maka PARA TERGUGAT sesungguhnya telah menyesatkan masyarakat, seolah-olah merek tersebut adalah merek milik PARA TERGUGAT dan telah menciptakan suatu persaingan yang tidak sehat bagi para importir atau distributor lain di Indonesia melalui perbuatan monopoli, seolah-olah hanya PARA TERGUGAT saja yang berhak menggunakan dan mengedarkan barang berjenis ARAK MASAK YANG BERASAL DARI SHAO HSING.
28. Bahwa itikad buruk PARA TERGUGAT untuk memonopoli dan menyesatkan masyarakat sangat nyata dan telah terbukti dengan adanya pengumuman di Harian GUO JI RI BAO (Jawa Pos Group), tanggal 30 September 2016, pada halaman B3, yang pada intinya menegaskan hak PARA TERGUGAT sebagai pemegang merek terdaftar “Shao Hsing Hua Tiao Chiew”, IDM 000506684 tanggal 20 Mei 2016, dan karenanya merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek tersebut, serta melarang pihak-pihak manapun untuk menggunakan merek milik PARA TERGUGAT, baik yang mengandung persamaan pada pokoknya maupun persamaan keseluruhannya dengan merek PARA TERGUGAT. (Bukti P-9)
29. Bahwa merek dan gambar atau logo yang dicantumkan oleh PARA TERGUGAT dalam etiket mereknya juga sangatlah menyesatkan, yaitu sebagai berikut:

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt. Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa pencantuman logo/gambar pada produk PARA TERGUGAT dan merek terdaftar "Shao Hsing Hua Tiao Chiew", IDM 000506684 tanggal 20 Mei 2016, justru sangat menyesatkan masyarakat Indonesia. PARA TERGUGAT menyatakan bahwa jenis produk Arak Masak dari Shao Hsing (Shao Hsing Hua Tiao Chiew) adalah suatu merek milik PARA TERGUGAT, namun dalam etiket produk yang dijualnya malah mencantumkan merek "PAGODA BRAND" sebagai merek yang terdaftar (bertanda ®). Padahal PARA TERGUGAT BUKANLAH PEMILIK MEREK TERDAFTAR PAGODA BRAND. → lihat huruf A, B, dan C pada gambar di atas
31. Bahwa yang lebih parah lagi, lambang atau logo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat Cina untuk produk-produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis dan dipergunakan sebagai tanda bagi produk Indikasi Geografis dari Cina, ternyata oleh PARA TERGUGAT TELAH DIDAFTARKAN PULA SEBAGAI MEREK MILIKNYA (terdaftar No. IDM 000506684 tanggal 20 Mei 2016). → lihat huruf D pada gambar di atas
32. Bahwa fakta-fakta ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa PARA TERGUGAT dengan sengaja bermaksud menyesatkan masyarakat Indonesia sehingga dapat melakukan monopoli terhadap penjualan produk Shao Hsing Hua Tiao Chiew (Arak Masak dari Shao Hsing) di Indonesia. Dengan mendaftarkan jenis barang sebagai merek, maka otomatis PARA TERGUGAT melarang PENGGUGAT untuk mencantumkan jenis barang tersebut pada etiket produknya. Jika

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PENGGUGAT dilarang untuk mencantumkan kata Shao Hsing Hua Tiao Chiew sebagai jenis barang pada etiketnya, padahal jenis produk yang dijual oleh PENGGUGAT memang adalah Shao Hsing Hua Tiao Chiew, maka jelas akan menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat.
33. Bahwa dengan mengklaim logo Indikasi Geografis Cina sebagai MEREK milik PARA TERGUGAT, maka otomatis PENGGUGAT tidak dapat mencantumkan logo produk Indikasi Geografis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Rakyat China pada etiket produk Shao Hsing Hua Tiao Chiew yang diedarkan PENGGUGAT, padahal sejurnya produk yang dijual oleh PENGGUGAT adalah produk hasil perlindungan Indikasi Geografis China, maka PARA TERGUGAT terbukti dengan sengaja dan beritikad buruk menimbulkan suatu iklim persaingan usaha yang tidak sehat.
34. Bahwa itikad buruk PARA TERGUGAT telah nyata dalam suatu perbuatan, yaitupada tanggal 1 Nopember 2016, PARA TERGUGAT mengirimkan somasi kepada perusahaan milik PENGGUGAT melalui Surat Nomor. 088.142/LBHKHMI/11/2016, Perihal: Somasi/Teguran atas Arak Masak dengan Merek Dagang Shao Hsing Hwa Tiao Chiew Milik Klien kami, yang pada pokoknya menyatakan “bahwa PARA TERGUGAT adalah satu-satunya pemilik arak masak dengan merek dagang Shao Hsing Hwa Tiao Chiew, dan melakukan pelarangan kepada distributor atau toko-toko atau pihak lain yang memperdagangkan, atau menyimpan arak masak dengan merek dagang Shao Hsing Hwa Tiao Chiew palsu atau tiruan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik PARA TERGUGAT, dan memberikan peringatan untuk melakukan penghentian kegiatan tersebut dan segera menarik barang-barang palsu dan tiruan atau merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dari pasaran Indonesia dalam waktu 7 hari sejak surat peringatan tersebut”. (Bukti P-10)
35. Bahwa dengan melarang orang lain (i.c. PENGGUGAT maupun perusahaan milik PENGGUGAT) untuk mencantumkan nama / jenis produknya, maka sesungguhnya PARA TERGUGAT bermaksud untuk menguasai atau memonopoli penjualan/peredaran produk Shao Hsing Hua Tiao Chiew (Arak Beras Untuk Masakan dari Shao Hsing), sehingga tidak ada pihak lain yang berhak menjual produk tersebut, kecuali PARA TERGUGAT.
36. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT di atas, telah cukup jelas untuk membuktikan adanya itikad buruk PARA

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT yang sudah ada sejak mendaftarkan merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW, Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, yaitu pengakuan PARA TERGUGAT bahwa "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW" sebagai Suatu Penamaan, padahal SHAO HSING HUA TIAO CHIEW adalah bahasa Cina yang berarti: Arak Masak dari Shao Hsing.

37. Bahwa sebagai contoh di Indonesia, penggunaan kata "Restoran Padang" adalah suatu jenis/nama jasa. Demikian juga dengan kata "Tahu Sumedang" yang sudah merupakan jenis atau nama produk. Kedua kata/istilah tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai merek, karena merupakan jenis/nama atau keterangan yang berkaitan dengan barang/jasa yang diproduksi, sehingga berdasarkan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW, Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, untuk kelas 30: Arak Masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan, haruslah dibatalkan.

Bahwa oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pihak Yang Berkepentingan untuk membatalkan merek milik PARA TERGUGAT, yaitu Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan.
3. Menyatakan PARA TERGUGAT: CHING SEN SUGINO (TERGUGAT-I), CHING MIN SUGINO (TERGUGAT-II), LAM SOK PING (TERGUGAT-III), (ahli waris dari Almarhum Johnny Sugino) sebagai PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK pada saat mendaftarkan Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan.
4. Menyatakan Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, kelas 30, untuk jenis

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan, atas nama PARA TERGUGAT: CHING SEN SUGINO (TERGUGAT- I), CHING MIN SUGINO (TERGUGAT- II) , LAM SOK PING (TERGUGAT- III), (ahli waris dari Almarhum Johnny Sugino) sebagai Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan karena sama dengan, berkaitan dengan, atau merupakan nama/jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya.

5. Menyatakan batal pendaftaran Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan, dengan cara mencoretnya dalam Daftar Umum Merek yang ada pada Kantor Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM-RI.
6. Menghukum TERGUGAT- I, TERGUGAT- II, TERGUGAT- III untuk menghentikan kegiatan pemasarannya dan menarik seluruh produk merek: SHAO HSING HUA TIAO CHIEW, IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, dari Pasaran dalam Negeri Indonesia.
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat menjalankan putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan segera putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (TURUT TERGUGAT).
9. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT- I, TERGUGAT - II, dan TERGUGAT- III.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta berpendapat lain, mohon meminta keadilan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili Kuasanya yang bernama Debby Astuti, S.H., dan Rian Benedictus Rumagit, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUSY TAN & PARTNERS, berkantor di Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2018, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, berdasarkan Relas Panggilan Sidang tertanggal 15 Agustus 2018, dan panggilan melalui Media Rakyat Merdeka terbitan tertanggal 30 Agustus 2018, dan tanggal 6 September 2018. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan sengaja tidak ingin menggunakan haknya untuk membela kepentingannya tersebut dan sedangkan Turut Tergugat hadir diwakili Kuasanya yang bernama Augustiwan

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt. Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Muhammad, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dalam persidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan tetapi di hadiri oleh Turut Tergugat dengan pembacaan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat setelah gugatan dibacakan menyatakan tidak ada perubahan gugatannya dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 September 2018 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi;

Gugatan Salah Pihak;

1. Bahwa dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar Merek Merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW IDM000506684 terdaftar tanggal 20 Mei 2016, dengan filling date 11 September 2012, atas nama JOHNNY SUGINO dengan alamat GG. Samarasa I/20, RT. 006 RW. 004, Angke, Tambora, Jakarta Barat, dengan kelas 30.
2. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa Gugatan Penggugat salah pihak yang seharusnya adalah JOHNNY SUGINO, dengan alamat GG. Samarasa I/20, RT. 006 RW. 004, Angke, Tambora, Jakarta Barat.
3. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ada permintaan pencatatan pengalihan hak agenda nomor 2016/55099 tanggal 21 September 2017, belum di proses/dilaksanakan. Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap merek yaitu Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
4. Bahwa karena Gugatan Penggugat salah pihak maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara;

5. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara.
6. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW IDM000506684

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



terdaftar tanggal 20 Mei 2016, dengan filling date 11 September 2012, atas nama Johnny Sugino dengan kelas 30 untuk jenis barang : Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan.

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya merek tersebut di Daftar Umum Merek maka sepatutnya Penggugat menghargai hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
9. Bahwa oleh karena terbukti merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW atas nama Para Tergugat telah terdaftar IDM000506684 dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tentang Itikad Tidak Baik;

10. Bahwa tentang itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Para Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif dan Pengumuman serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, karena permohonan dan pemeriksaan merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Para Tergugat diajukan pada saat Undang-Undang tersebut masih berlaku.
11. Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek-merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Para Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
12. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam permohonan pendaftaran merek dengan diterbitkannya sertifikat merek telah melalui beberapa prosedur, yaitu : Permohonan; Pemeriksaan substantif; Pengumuman.
13. Bahwa pada kenyataan, Penggugat atau Pihak lain tidak mengajukan

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggahan atau keberatan terhadap pengumuman permohonan Merek Para Tergugat yang telah diumumkan tersebut secara berkala pada sarana khusus yang mudah serta jelas dapat dilihat masyarakat luas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diamanatkan Pasal 22 Jo. 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

14. Bahwa oleh karena tidak adanya keberatan maupun sanggahan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek Nomor IDM000506684 (Kelas 30) kepada Para Tergugat sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
15. Bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan antara merek Para Tergugat dengan merek Penggugat.
16. Sehingga tidak beralasan bahwa merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Para Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik.
17. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah pihak;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas surat jawaban Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 September 2018, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 11 Oktober 2018, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan, dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt. Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dimana sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian tidak ada aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 yaitu yang telah diberi meterai cukup yaitu :

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Kartu Tanda Penduduk Negara Republik Indonesia NIK : 3173030107520002 atas nama Lie Tjie Kiat
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Sertifikat Merek Nama : Lie Tjie Kiat, alamat pemilik merek : Jalan Kemenangan III No. 24 Kel. Glodok, Kec. Taman Sari Jakarta Barat 11120, Nomor Pendaftaran : IDM000541649, tanggal 20 Januari 2017
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Gambar Etiket Merek Milik PENGGUGAT yang dengan itikad baik sudah didaftarkan kepada Turut Tergugat, Dengan Nomor Pendaftaran : IDM000541649
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Surat Perjajian Penggunaan Merek Dari Lie Tjie Kiat kepada PT. Global Buana Mandiri
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Surat Terjemahan Tersumpah Zhejiang Orient Shaoxing Wine Co.,Ltd, tertanggal 5 Maret 2017, Kepada PT. Global Buana Mandiri, Perihal ; Konfirmasi Produk, Sebuah Produk indikasi Geografis yang dilindungi oleh Sertifikat Standar Nasional Republik Rakyat Cina No. GB/T 17946-2008.
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Dari Print Out Website Terjemahan Tersumpah Artikel Shaoxing yang terdapat dalam website
<<https://en.wikipedia.org/wiki/shaoxing>>
7. Bukti P – 7.A : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Gambar Foto Produk Shao Hsing Hua Tiao Chiew yang didistribusikan oleh PT GLOBAL BUANA MANDIRI
8. Bukti P – 7.B : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Gambar Foto Produk Shao Hsing Hua Tiao Chiew yang didistribusikan oleh PT GLOBAL BUANA MANDIRI
9. Bukti P – 7 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Bukti Struk Pembelian Botol Produk Merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW di Toko Kian tanggal 23-07-2018
10. Bukti P – 8b : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Foto botol Merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik PARA TERGUGAT
11. Bukti P – 9 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Terjemahan Tersumpah GB

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Standar Nasional Republik rakyat China GB/T 17946-2008
Menggantikan GB 17946-2000, tanggal penerbitan 22
Oktober 2008, dibawah judul/nama: produk Indikasi Geografis
Arak Shaoxing (Arak Beras Shaoxing)

12. Bukti P – 10 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Terjemahan Tersumpah
Perijinan Perusahaan Produk Makanan Hua Country No. 134
Tahun 2008
13. Bukti P – 11.A : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Informasi Umum Merek di
Website Resmi Dirjen HKI atas Merek SAHO HSING HUA
TIAO CHUEW + Huruf Kanji & Logo Pagoda dengan nomor
Permohonan : D002009023215, tanggal Penerimaan 15 Juli
2009, Status: (TM) Dianggap Ditarik Kembali atas nama
Johnny Sugino.
14. Bukti P – 11.B : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Informasi Umum Merek di
Website Resmi Dirjen HKI atas Merek SAHO HSING HUA
TIAO CHUEW nomor pendaftaran : IDM 000506684, tanggal
20 Mei 2016, atas nama Pemilik Johnny Sugino.
15. Bukti P – 12 : Fotocopy dari Copy Petikan Resmi Merek “ Shao Hsing Hua
Tiao Chiew” Nomor Pendaftaran: IDM00050668, tanggal 20
Mei 2016 atas nama Pemilik Merek Jhonny Sugino
16. Bukti P – 13 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Pengumuman Harian GUO JI
RI BAO (Jawa Pos Group), Tanggal 30 September 2016,
Halaman B3
17. Bukti P – 14 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Surat dari Lembaga bantuan
Hukum Keadilan Hukum Masyarakat Indonesia Nomor.
088.142/LBHKHI/11/2016, Perihal: Somasi/ Teguran atas
Arak Masak dengan Merek Dagang Shao Hsing Hwa Tiao
Chiew Milik Tergugat
18. Bukti P – 15 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Terjemahan Tersumpah Q & A.
Manual China Legislation on Geographical Indication
19. Bukti P – 16 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Foto-Foto Produk Arak Masak
Shao Hsing Hua Tiao Chiew yang dijual. Diproduksi dan
didistribusikan di Negara-Negara selain Indonesia.
20. Bukti – 17 : Fotocopy Sesuai Dengan Asli Data Produk di BPOM, dengan
Register nomor: 155809002355, Produk: Arak Masak (Shao
Hsing Hua Tiao), Merk : Pagoda Brand, Pendaftar : PT.
CAKRA EKA MULIA

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan, Penggugat mengajukan

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt. Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) orang ahli, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut;

- Bahwa label atau merek yang menggunakan bahasa asing harus disertakan terjemahnya kedalam Bahasa Indonesia dan perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pemeriksa merek harus bisa menentukan merek itu tidak sama dengan nama jenisnya. Sesuai dengan Pasal 20 Huruf b: sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Suatu Merek tidak boleh sama dengan jenis barang tersebut;
- Bahwa Merek itu tidak sama dengan jenis barangnya. Sanksi secara langsung tidak ada hanya dianggap beritikad tidak baik. Misalnya : dalam bahasa Inggris RICE artinya beras tetapi disebut sebagai sebagai suatu penamaan, itu tidak boleh. Sanksi secara langsung tidak ada, tapi dapat dianggap beritikad tidak baik;
- Bahwa Jika seorang Pemohon pendaftaran merek yang dapat diduga mengetahui arti dari merek kata yang dimohonkan pendaftarannya akan tetapi memilih untuk tidak menyatakan arti dari merek kata tersebut dalam bahasa Indonesia melainkan hanya menyebutnya sebagai Suatu Penamaan dan ada indikasi beritikad tidak baik, artinya ada suatu keinginan pemohon pendaftaran merek untuk mengelabui pemeriksa merek. Sanksi secara langsung tidak ada;
- Bahwa contohnya KODAK, XEROX alat fotocopy, EXXON MOBILE itu adalah suatu nama ciptaan tidak ada artinya. kalo berupa kata ciptaan itu boleh disebut sebuah penamaan;
- Bahwa suatu merek yang sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang yang dimohonkan pendaftarannya dapat didaftar sebagai Merek artinya misalnya dalam bahasa Inggris NICE RICE artinya nasi enak, untuk beras disebut suatu penamaan itu tidak boleh, suatu jenis barang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Apabila pemeriksa Merek tidak tahu artinya dapat saja pemeriksa itu dapat terdaftar, itu bertentangan dengan Pasal 20 huruf b Undang-Undang Merek;
- Bahwa jika ternyata ada merek terdaftar yang sebenarnya sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau nama jenis barang yang bersangkutan tidak bisa dibatalkan, hanya bisa digugat melalui gugatan Pengadilan untuk membatalkannya dengan menggunakan Pasal 20 huruf b;
- Bahwa Indikasi Geografis dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 6 pengertiannya: Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan;

- Bahwa contoh di Indonesia ada 63 di tahun 2017, 57 dari dalam negeri 6 dari luar negeri, Beras Pandan wangi Cianjur, lada putih Muntok, Salak Pondoh Yogya, dari luar negeri yang terakhir Gerada Padano keju dari Italia;
- Bahwa jika ternyata ada Merek terdaftar yang sebenarnya memiliki persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan suatu Indikasi Geografis yang terdaftar di Negara lain akan tetapi belum terdaftar di Indonesia sanksinya tidak ada, kalau belum terdaftar tidak ada sanksi pidana tetapi dapat dianggap beritikad tidak baik;
- Bahwa sebagian iya seperti contoh Beras Pandan Wangi Cianjur jadi bisa suatu indikasi geografis mengandung jenis barangnya, sebagai merek itu menyesatkan dapat dikatakan untuk monopoli tidak wajar, sebagai indikasi geografis bias;
- Bahwa jika ada pemohon pendaftaran merek yang mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk suatu nama jenis barang yang adalah juga suatu Indikasi Geografis sanksi pidana tidak ada, hanya dapat dikatakan beritikad tidak baik;
- Bahwa ahli berpendapat bukti P-8.A dan bukti P-8.B ada indikasi geografis, kalo yang mendaftarkannya bukan pemilik indikasi geografis tidak bisa, kalo bukan oleh pemiliknya pendaftarannya itu tidak boleh;
- Bahwa menurut ahli bukti P-8.A dan bukti P-8.B pada gambar ini terdapat symbol R dalam lingkaran itu artinya terdaftar merek tersebut;
- Bahwa untuk suatu produk yang dilindungi dengan Indikasi Geografis terdaftar dapat dicantumkan pula merek dagang lain contohnya Beras pandan Wangi Cianjur, Mereknya Si Pulen;
- Bahwa Perlindungan hukumnya antara Indikasi Geografis dengan merek dagang maka merek dagang lebih diutamakan. Sesuai dengan ketentuan Pidana Pasal 100 & Pasal 101 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa suatu merek Dagang terdaftar dapat beralih haknya karena pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena Pewarisan berlaku secara otomatis atau lebih tepatnya secara hukum haknya beralih kepada ahli waris. Kalau terjadi Pewarisan, pencatatan perlu dilakukan. Bukan Pengalihan tapi yang benar beralih atau dialihkan haknya. Pengalihan hak itu seperti perjanjian jual beli, hibah ada akte

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt. Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- hibah, waris ada akte warisnya;
- Bahwa dalam hal beralihnya hak karena meninggalnya si pemohon pendaftaran merek maka permohonan pencatatan beralihnya hak dirjen Haki diperlukan dan dirjen harus segera memprosesnya tanpa ada pengecualian. Kalo tegadi pewarisan pencatatan itu perlu, jd perlu ada permohonan pencatatan hak;
 - Bahwa suatu Merek Dagang terdaftar telah beralih haknya oleh karena pewarisan, dan sudah diajukan permohonan pencatatan beralihnya hak atas Merek Dagang terdaftar tersebut kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis namun secara administrative belum dilakukan pencatatan peralihan hak dan belum diumumkan dalam Berita Resmi Merek Tetap ahli waris, pencatatan itu bersifat deklaratif. Didalam pewarisan itu harus ada permohonan pencatatan oleh ahli warisnya. jadi ahli waris harus berperan aktif;
 - Bahwa permohonan pendaftaran merek tidak bisa dikatakan bertikad baik sebab dapat dibuktikan dari fakta sekelilingnya jadi belum dapat dikatakan bertikad baik. Pemenuhan pendaftaran merek itu secara formalitas. Pendaftaran lebih dulu tidak pasti bertikad baik, bisa dibuktikan di pengadilan;
 - Bahwa pengalihan hak merek ada secara *de jure* dan *de facto*, secara *de jure* beralihnya hak waris, Kantor Direktorat Jenderal Merek wajib mencatatkan;
 - Bahwa Pelanggaran indikasi geografis sanksi pidananya tidak ada;
 - Bahwa untuk merek yang sudah didaftarkan tetapi ada itikad tidak baik untuk membuktikannya yaitu faktor-faktor disekelilingnya yang dapat membuktikan dan majelis hakim yang bisa memutuskannya;
 - Bahwa suatu pendaftaran permohonan merek yang pertama kali didaftarkan tidak bisa dianggap sebagai ukuran bertikad baik. Soal bertikad baik Dirjen Haki tidak dapat disalahkan hanya bisa disebut turut tergugat;
 - Bahwa disetiap negara berlaku asas Teritorial, jadi disetiap negara merek tersebut harus didaftarkan;
 - Bahwa dirjen haki mempunyai jangka waktu untuk dicatatkan beralihnya hak karena waris dan 3 bulan harus dicatatkan berdasarkan ketentuan UU TUN, bila lewat dianggap mal administrative;
 - Bahwa Merek pagoda (R) yang sudah didaftarkan lalu penggunaan merek pagoda tersebut didaftarkan oleh pemohon, apakah bisa dikatakan bertikad tidak baik tidak bisa dikatakan berindikasi tidak baik. Merek hanya bisa dilisensikan, Indikasi geografis bila ada ijin resmi bisa digunakan;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt. Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam dan / atau selama persidangan yang selengkapnyanya tercantum di dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan sanggahan terhadap materi gugatan juga telah mengajukan eksepsi, dimana menurut Turut Tergugat gugatan Penggugat adalah gugatan Salah Pihak;

Menimbang, bahwa menurut Turut Tergugat dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar Merek Merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW IDM000506684 terdaftar tanggal 20 Mei 2016, dengan filling date 11 September 2012, atas nama JOHNNY SUGINO dengan alamat GG. Samarasa I/20, RT. 006 RW. 004, Angke, Tambora, Jakarta Barat, dengan kelas 30;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa Gugatan Penggugat salah pihak yang seharusnya adalah JOHNNY SUGINO, dengan alamat GG. Samarasa I/20, RT. 006 RW. 004, Angke, Tambora, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ada permintaan pencatatan pengalihan hak agenda nomor 2016/55099 tanggal 21 September 2017, belum di proses/dilaksanakan. Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap merek yaitu Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa yang demikian menurut Turut Tergugat karena Gugatan Penggugat salah pihak maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati suatu merek Dagang terdaftar dapat beralih haknya karena pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, peralihan hak karena pewarisan ini berlaku secara otomatis ketika pemilik

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



pendaftaran merek meninggal dunia atau diperlukan suatu tindakan hukum untuk mengalihkan hak atas merek terdaftar tersebut. Karena Pewarisan berlaku secara otomatis atau lebih tepatnya secara hukum haknya beralih kepada ahli waris. Kalau terjadi Pewarisan, pencatatan perlu dilakukan. Bukan Pengalihan tapi yang benar beralih atau dialihkan haknya. Pengalihan hak itu seperti perjanjian jual beli, hibah ada akte hibah, waris ada akte warisnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan belum memproses atau melaksanakan pencatatan pengalihan hak agenda Nomor 2016/55099 tanggal 21 September 2017, sehingga Turut Tergugat mendalilkan Merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW Nomor Pendaftaran IDM000506684 tanggal 20 Mei 2016 tetaplah milik Jhonny Sugino dan tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga (Para Tergugat) sebagai ahli waris Alm. Johnny Sugino sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalil Turut tergugat tersebut ialah bukti awal Turut Tergugat telah mengesampingkan serta mengabaikan fakta hukum atas adanya pencatatan yang sudah dilakukan sendiri oleh Turut Tergugat atas Permohonan Pengalihan hak SHAO HSING HUA TIAO CHIEW, Nomor Pendaftaran IDM000506684 tanggal 20 Mei 2016 yang diajukan oleh Para Tergugat dalam Surat Permohonan No.PH-Merek/013/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yaitu pencatatan data mutasi pengalihan hak HKI.04.55099/2016 tanggal 21 September 2016, pada Petikan Resmi Merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW, Nomor Pendaftaran IDM000506684 tanggal 20 Mei 2016;

Menimbang, bahwa seharusnya Turut Tergugat sudah mengetahui ketentuan atas pelaksanaan pengalihan hak merek secara pewarisan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ialah bersifat otomatis, karena para Tergugat telah mengajukan Permohonan pengalihan hak merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW, Nomor Pendaftaran IDM000506684 tanggal 20 Mei 2016 dengan memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a dan ketentuan Pasal 41 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atas adanya dokumen pendukung berupa Akta Waris Keterangan Waris nomor 48 tanggal 9 September 2015 yang dibuat dihadapan Suhadi Hadi Santoso, S.H., Notaris di Jakarta sesuai, sehingga secara otomatis hak merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW, atas nama pemohon Johnny Sugino beralih kepada Para Tergugat sebagai ahli waris Johnny Sugino, oleh karenanya, menjadi sangat beralasan hukum bagi Penggugat menempatkan para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis, Eksepsi Turut Tergugat tidaklah cukup beralasan karenanya Eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah berupa tuntutan pembatalan pendaftaran merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW, Nomor Pendaftaran IDM000506684 tanggal 20 Mei 2016, kelas 30, untuk jenis barang/jasa Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan, dengan cara mencoretnya dalam daftar umum merek yang ada pada kantor Direktorat Merek, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI milik para Tergugat sebagai Merek yang tidak dapat didaftarkan karena sama dengan, berkaitan dengan, atau merupakan nama/jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa merek Para Tergugat tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek Ditjend HAKI (Turut Tergugat) Nomor Pendaftaran: IDM000506684, telah tercatat adanya Pengalihan Hak HKI.04.55099/2016, tanggal 21 September 2016, sehingga merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW" Nomor Pendaftaran:IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, telah dicatatkan beralih menjadi atas nama para ahli waris dari Alm. Johnny Sugino, yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW tersebut, karena PARA TERGUGAT: CHING SEN SUGINO (TERGUGAT-I), CHING MIN SUGINO (TERGUGAT-II) , LAM SOK PING (TERGUGAT-III), (ahli waris dari Almarhum Johnny Sugino) sebagai PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK pada saat mendaftarkan Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW",terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat pendaftaran merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW dilandasi itikad buruk PARA TERGUGAT telah nyata dalam suatu perbuatan, yaitu pada tanggal 1 Nopember 2016, PARA TERGUGAT mengirimkan somasi kepada perusahaan milik PENGGUGATmelalui Surat Nomor. 088.142/LBHKHMI/11/2016, Perihal: Somasi/Teguran atas Arak Masak dengan Merek Dagang Shao Hsing Hwa Tiao Chiew Milik Klien kami, yang pada pokoknya menyatakan "bahwa PARA TERGUGATadalah satu-satunya pemilik arak masak dengan merek dagang Shao Hsing Hwa Tiao Chiew, dan melakukan pelarangan kepada distributor atau toko-toko atau pihak lain yang memperdagangkan, atau menyimpan arak masak dengan merek dagang Shao Hsing Hwa Tiao Chiew palsu atau tiruan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik PARA TERGUGAT, dan memberikan peringatan untuk melakukan penghentian kegiatan tersebut dan segera menarik barang-barang palsu dan tiruan atau merek yang

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



mempunyai persamaan pada pokoknya dari pasaran Indonesia dalam waktu 7 hari sejak surat peringatan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Daftar Umum Merek telah terdaftar Merek Merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW IDM000506684 terdaftar tanggal 20 Mei 2016, dengan filling date 11 September 2012, atas nama JOHNNY SUGINO dengan alamat GG. Samarasa I/20, RT. 006 RW. 004, Angke, Tambora, Jakarta Barat, dengan kelas 30;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas bahwa Gugatan Penggugat salah pihak yang seharusnya adalah JOHNNY SUGINO, dengan alamat GG. Samarasa I/20, RT. 006 RW. 004, Angke, Tambora, Jakarta Barat;
3. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis ada permintaan pencatatan pengalihan hak agenda nomor 2016/55099 tanggal 21 September 2017, belum di proses/dilaksanakan. Selanjutnya sesuai ketentuan pasal 41 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap merek yaitu Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga;
4. Bahwa karena Gugatan Penggugat salah pihak maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok perkara;
6. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW IDM000506684 terdaftar tanggal 20 Mei 2016, dengan filling date 11 September 2012, atas nama Johnny Sugino dengan kelas 30 untuk jenis barang : Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan.
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya merek tersebut di Daftar Umum Merek maka sepatutnya Penggugat menghargai hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

9. Bahwa oleh karena terbukti merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW atas nama Para Tergugat telah terdaftar IDM000506684 dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Bahwa tentang itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Para Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses- proses pemeriksaan Formalitas, Pemeriksaan Substantif dan Pengumuman serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, karena permohonan dan pemeriksaan merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Para Tergugat diajukan pada saat Undang-Undang tersebut masih berlaku.
11. Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek-merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Para Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.'
12. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa dalam permohonan pendaftaran merek dengan diterbitkannya sertifikat merek telah melalui beberapa prosedur, yaitu : Permohonan; Pemeriksaan substantif; Pengumuman;
13. Bahwa pada kenyataan, Penggugat atau Pihak lain tidak mengajukan sanggahan atau keberatan terhadap pengumuman permohonan Merek Para Tergugat yang telah diumumkan tersebut secara berkala pada sarana khusus yang mudah serta jelas dapat dilihat masyarakat luas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana diamanatkan Pasal 22 Jo. 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
14. Bahwa oleh karena tidak adanya keberatan maupun sanggahan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek Nomor IDM000506684 (Kelas 30) kepada Para Tergugat sebagaimana Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
15. Bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan antara merek Para Tergugat dengan merek Penggugat.

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Sehingga tidak beralasan bahwa merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Para Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik;
17. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Turut Tergugat, maka sesuai bunyi pasal 163 HIR, beban pembuktian terletak pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi dengan materai yang cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.17 serta 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU.No.20. Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2016 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap merek terdaftar masih dapat diajukan pembatalan, dalam hal mana alasan – alasan pembatalan tersebut bersifat alternative dalam artian salah satu saja dari alasan - alasan tersebut terpenuhi telah cukup dasar untuk membatalkan suatu merek terdaftar;

Menimbang bahwa, setelah mencermati inti pokok gugatan Penggugat dikaitkan dengan jawab-jawab, alat-alat bukti dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak, menurut Majelis, berkenaan dengan perkara ini perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak atas Merek “SU“, terdaftar dengan Nomor Pendaftaran: IDM 000541649, tanggal 20 Januari 2017, pada Kelas 30, untuk jenis barang: dengan uraian jenis barang/jasa : cuka, kecap, saos, bumbu, penyedap makanan, vetsin, teh, gula, kopi, roti dan mie. (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa adapun gambar/logo atau Merek terdaftar milik PENGGUGAT sebagaimana penjelasan di atas adalah sebagai berikut: (Bukti P-2);

Menimbang bahwa, berdasar bunyi Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang. No.20 tahun 2016, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkompentingan;

Menimbang, bahwa dari hal – hal sebagaimana dikemukakan di atas, dimana

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Penggugat telah mendaftarkan merek SU miliknya, maka dapatlah di simpulkan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang berkempentingan dalam pengajuan gugatan pembatalan merek Aquo dan mempunyai kualitas hak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, tentang telah terdaftarnya merek SU milik Penggugat pada Turut Tergugat dengan daftar Nomor Pendaftaran: IDM 000541649, tanggal 20 Januari 2017, maka PENGGUGAT juga telah menggunakan mereknya tersebut dalam memasarkan produk yang berjenis: saos atau bumbu atau penyedap masakan yang berupa arak/anggur/wine;

Menimbang bahwa, dengan demikian, sangkaan Turut Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, pengertian merek menurut bunyi pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa;

Menimbang bahwa, berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa merek dapat dibuat berapa apa saja, unsur – unsur tersebut dapat berdiri sendiri atau kombinasi diantaranya, sedangkan fungsi merek adalah sebagai unsur yang menandai atau memiliki daya pembeda atas suatu produk barang atau jasa dengan produk lain serta mempunyai fungsi sebagaimana jaminan mutu konsumen atas suatu produk barang atau jasa serta fungsi daya tarik iklan, sehingga baik mereknya maupun kemasanya dapat menarik pembeli;

Menimbang bahwa, pengertian persamaan pada pokoknya sesuai penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang – Undang No.20 tahun 2016 adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut;

Menimbang bahwa, dari definisi tersebut jika dihubungkan dengan pengertian merek dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud unsur – unsur yang menonjol dalam hal ini adalah keseluruhan dari unsur – unsur gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka – angka susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai suatu kesatuan;

Menimbang bahwa, menurut Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusnya nomor 279 PK/1992 tanggal 6 Januari 1998, merek yang digunakan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan sebagai berikut;

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- Sama bentuk (Similarity Of Form)
- Sama komposisi (Similarity Of Composition)
- Sama kombinasi (Similarity Of Combination)
- Sama elemen _ (Similarity Of Elements)
- Persamaan Bunyi (Sound Similarity)
- Persamaan ucapan (Phonetic Similarity)
- Persamaan penampilan (Similarity in Appearance)

Menimbang bahwa, dengan mempedomani hal – hal tersebut diatas maka acara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan – perbedaannya, memperhatikan ciri – ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek – merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek;

Menimbang bahwa ahli yang diajukan oleh Penggugat bernama **Gunawan Suryomurcito.**, ternyata adalah ahli dalam bidang ilmu Hak Atas Kekayaan Intelektual dan pendapat – pendapat yang diberikan di persidangan ada kaitannya dengan HAKI in casu hak atas Merek, karenanya pendapat ahli tersebut relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak dapat membuktikan sangkalannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan / atau Pasal 21, dalam hal mana menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebut bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 diatas dapatlah dikemukakan dua hal pokok

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



untuk menentukan adanya itikad tidak baik tersebut, yaitu :

1. Adanya niat yang dilandasi kepentingan usaha dan sekaligus merugikan pihak lain;
2. Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek lain;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menyangkal dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa merek milik Para Tergugat telah terdaftar pada Turut Tergugat dimana proses pendaftarannya telah melalui tahap pemeriksaan formalitas, substantive dan pengumuman, dengan demikian merek aquo telah didaftarkan oleh Para Tergugat dengan dilandasi itikad baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya unsur “itikad tidak baik” Para Tergugat dalam mendaftarkan merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW pada Turut Tergugat, Majelis Hakim akan merujuk pada pertimbangan hukum unsur-unsur yang tersebut diatas, sehingga sesuai azas hukumnya, pendaftar yang beritikad baik berhak mendapatkan perlindungan hukum sedangkan apabila terbukti pendaftarannya didasarkan atas itikad tidak baik, maka wajib secara hukum agar pendaftaran merek tersebut dinyatakan batal atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat telah mendaftarkan merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW pada Turut Tergugat, sehingga perlu dipertimbangkan, apakah pendaftaran tersebut dimaksudkan agar usaha Para Tergugat dapat memperoleh keuntungan sekaligus merugikan pihak lain dengan melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap merek termasuk merek terkenal merupakan pengakuan terhadap keberhasilan pemilik merek dalam menciptakan image eksklusif dari produksinya yang diperoleh melalui pengiklanan atau penjualan produk-produknya secara langsung;

Menimbang, bahwa teori pencemaran merek terkenal (dilation theory) tidak mengharuskan adanya bukti tentang telah terjadi kekeliruan dalam menilai sebuah merek terkenal, perlindungan didasarkan pada nilai komersial atau nilai jual dari merek tersebut dengan cara melarang pemalsuan yang dapat mencemarkan nilai eksklusif dari merek atau menodai merek terkenal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah pendaftaran merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW oleh Para Tergugat dapat menguntungkan Para Tergugat serta merugikan Penggugat sebagai pemilik merek maupun merugikan konsumen sangat erat kaitannya dengan apakah masyarakat konsumen akan disesatkan atau

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



terkecoh oleh produk merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dengan adanya persamaan kata, bunyi, ucapan, tampilan, jenis/kelas barang, bentuk dan elemen antara merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW yang telah didaftarkan oleh para Tergugat dengan merek milik Penggugat, sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan diatas, dapat dipastikan bahwa hal yang demikian jelas dapat meyesatkan konsumen, karena konsumen akan mengira bahwa produk-produk dengan merek milik Tergugat *aquo* adalah produk-produk merek milik Penggugat apalagi, untuk produk-produk yang sejenis, paling tidak masyarakat konsumen akan mengira bahwa merek tersebut milik Penggugat, karenanya pendaftaran merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW oleh Tergugat tersebut telah dilakukan oleh Tergugat dengan dilandasi itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa proses pendaftaran suatu merek yang telah melalui pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman tidaklah cukup sebagai alasan untuk menyatakan bahwa pendaftaran merek tersebut telah dilakukan dengan itikad baik sebagaimana dinyatakan oleh Turut Tergugat didalam surat sangkalan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan sangkalan Turut Tergugat diatas, Majelis Hakim juga menilai bahwa hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2016, selain dimaksudkan untuk melindungi hak eksklusif pemilik merek, didalamnya juga terkandung suatu makna bahwa Pengadilan memiliki wewenang untuk menilai dan mengoreksi kinerja Direktorat Merek dalam menerima serta megabulkan pendaftaran suatu merek, bahkan berwenang untuk membatalkan suatu merek apabila pendaftarannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pendaftaran merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Tergugat pada Turut Tergugat untuk jenis barang kelas 30 mengandung suatu niat untuk menyesatkan konsumen agar produksi merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Tergugat tersebut dapat laku dipasaran, hal mana jelas dapat merugikan yakni Penggugat serta masyarakat umum, karenanya sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seharusnya merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Tergugat tersebut tidak boleh didaftarkan dalam Daftar Umum Merek;

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW oleh Tergugat dilandasi itikad tidak baik, maka sudah seharusnya merek tersebut dibatalkan dari Daftar Umum Merek;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 91 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 92 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa demi hukum Direktorat Jenderal Merek Kementerian Hukum dan HAM RI bertugas melaksanakan pembatalan merek dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah diterima, karenanya Turut Tergugat haruslah diperintahkan untuk tunduk dan taat pada putusan ini dengan melaksanakan pembatalan merek SHAO HSING HUA TIAO CHIEW milik Tergugat, mencoret dari Daftar Umum Merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu dan berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya sementara para Tergugat dan Turut Tergugat telah gagal menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dalam hal mana para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 76 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah Pihak Yang Berkepentingan untuk membatalkan merek milik PARA TERGUGAT, yaitu Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan;

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 40/Pdt. Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.



3. Menyatakan PARA TERGUGAT: CHING SEN SUGINO (TERGUGAT-I), CHING MIN SUGINO (TERGUGAT-II) , LAM SOK PING (TERGUGAT-III), (ahli waris dari Almarhum Johnny Sugino) sebagai PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK pada saat mendaftarkan Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan;
4. Menyatakan Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", terdaftar Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan, atas nama PARA TERGUGAT: CHING SEN SUGINO (TERGUGAT- I), CHING MIN SUGINO (TERGUGAT- II) , LAM SOK PING (TERGUGAT- III), (ahli waris dari Almarhum Johnny Sugino) sebagai Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan karena sama dengan, berkaitan dengan, atau merupakan nama/jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya;
5. Menyatakan batal pendaftaran Merek "SHAO HSING HUA TIAO CHIEW", Nomor Pendaftaran: IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, kelas 30, untuk jenis barang/jasa: Arak masak sebagai penyedap rasa dan aroma pada masakan, dengan cara mencoretnya dalam Daftar Umum Merek yang ada pada Kantor Direktorat Merek, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM-RI;
6. Menghukum TERGUGAT- I, TERGUGAT- II, TERGUGAT- III untuk menghentikan kegiatan pemasarannya dan menarik seluruh produk merek: SHAO HSING HUA TIAO CHIEW, IDM000506684, tanggal 20 Mei 2016, dari Pasaran dalam Negeri Indonesia;
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat menjalankan putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan segera putusan ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (TURUT TERGUGAT);
9. Menghukum TERGUGAT- I, TERGUGAT- II, TERGUGAT- III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 11.116.000;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018, oleh kami, H. Sunarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus Setia Wahyu T, S.H., M.H. dan H. Syamsul Edy., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 1 November

Hal.33 dari 34 Hal.Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.JKT.Pst.



2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sarjono, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat dan tanpa dihadiri oleh TERGUGAT- I, TERGUGAT- II, TERGUGAT- III atau Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota :

Agustinus Setia Wahyu T, S.H., M.H.

H. Syamsul Edy, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

H. Sunarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarjono, S.H.